

가명정보 이용자 동의서

△△△(이하 "수령자")는 국립환경과학원(이하 "제공자")이 제공하는 가명정보(「개인정보 보호법」 제2조에 따른 방법으로 가명처리한 정보)를 수령, 활용함에 있어 다음과 같은 내용에 동의한다.

제1조 (목적) 본 동의서는 "가명정보"를 "수령자"의 책임 아래 성실하게 처리하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (세부사항 결정) 본 동의서상 "제공자"가 "수령자"에게 제공할 대상인 "가명정보"의 범위, 처리 목적 등 세부적인 사항은 협의하여 정할 수 있다.

제3조 (활용 기간) 본 자료 활용 기간은 동의일로부터 20 년 월 일로한다.

제4조 (제공 대상 및 방식 등) ① "제공자"가 "수령자"에게 제공할 "가명정보"의 종류 및 그 제공 방식은 다음과 같다.

1. 제공 대상이 되는 "가명정보"의 종류

-

2. "가명정보" 처리 목적

-

3. "가명정보"의 제공 방법

-

② "수령자"는 본조에서 정한 처리 목적의 범위 내에서 "가명정보"를 처리하여야 한다.

제5조 (준수 사항 및 확인 등) ① "수령자"는 본 동의서에 따른 "가명정보" 처리 과정에서 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. "가명정보" 처리 과정에서 「개인정보 보호법」 제23조제2항(민감정보의 처리 제한), 제28조의4제1항(가명정보에 대한 안전조치 의무) 및 제29조(안전조치의무), 같은 법 시행령의 관련 규정에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적·물리적 조치를 취하여야 한다.

3. 해당 "가명정보"와 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 다른 정보와 "가명정보"를 각각 분리하여 보관하여야 한다.

4. "가명정보"를 수령한 후 특정 개인을 알아보려는 조치를 취하여서는 아니 되고, "가명정보" 처리 과정에서 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보가 생성된 경우 즉시 그 처리를 중단한 후 그 사실을 "제공자"에게 통지하고, 해당 정보를 파기하여야 한다.

5. "제공자"로부터 제공받은 "가명정보"를 제3자에게 제공하지 아니 한다.

6. "수령자"는 본 조 준수 사항 및 관련 법령에 대한 교육 등을 통해 가명정보 처리 담당자가 본 동의서상의 의무를 준수하도록 조치를 취해야 한다.

7. 본 조에서 명시적으로 정한 사항 이외에도 「개인정보보호법」 및 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 등 "가명정보"의 처리와 관련하여 적용될 수 있는 제반 법령을 준수해야 한다.

② "제공자"는 다음 각 호의 사항을 확인하기 위해 "수령자"에게 서면 자료 제출을 요청할 수 있으며, "수령자"는 정당한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

1. 본 조 제1항 각 호의 사항
2. "가명정보"의 목적 외 처리 여부
3. "가명정보" 접근 권한자 및 접근 현황
4. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

③ 본 조 제2항의 확인 결과, "가명정보"의 유출 또는 목적 외 사용 등으로 본 동의서 또는 관련 법령 위반 사항이 발견된 경우 "제공자"는 "수령자"에게 그 시정을 요구할 수 있으며, "수령자"는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

④ "수령자"는 데이터 활용결과물의 외부 발표시 이용자료 및 출처를 표기해야 하며 발표일로부터 30일 이내 결과물을 과학원에 알려야 한다.

제6조 (정보유출 사고 발생시 조치) "수령자"는 "가명정보"가 제3자에 유출되거나 유출이 의심되는 경우에는 즉시 "제공자"에게 해당 사실을 통지하고, 유출을 방지하거나 유출 사고의 재발을 방지하는 조치 및 그로 인한 손해 발생을 최소화하는 조치를 취하여야 한다.

제7조 (비밀 유지 의무) ① "수령자"는 "제공자"로부터 제공받은 "가명정보"에 대해 본 활용이 종료된 이후에도 비밀을 유지하며, 제3자 등에게 공개, 제공, 유출, 누설하여서는 아니된다.

② "수령자"는 "가명정보"에 접근권한이 있는 개인정보 처리자로 하여금 데이터 보안 서약서(별지3)를 작성하도록 하여야 하고, "제공자"가 해당 동의서 사본의 제출을 요구할 경우 이에 응하여야 한다.

제8조 (권리의 귀속) ① "수령자"는 "가명정보"를 처리함에 따라 새롭게 또는 2차적으로 발생하는 연구 결과의 이용권한을 가진다.

② "수령자"가 "가명정보"를 처리함에 따라 발생하는 발명, 고안, 창작 및 영업비밀 등에 대한 지식재산권은 "수령자"에게 귀속된다.

③ "본 동의서"로 인해 "제공자"가 보유하는 "가명정보"를 처리할 권리는 제한되지 아니한다.

제9조 (동의철회) ① 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 서면 통지로 본 동의를 즉시 철회할 수 있다.

1. 상대방이 금융기관으로부터 거래정지 처분, 어음, 수표의 부도, 제3자에 의한 강제 집행(가압류, 가처분 포함)을 받거나 받을 우려가 있는 때
2. 상대방이 감독관청으로부터 영업 취소, 정지 등의 처분을 받거나 받을 우려가 있는 경우
3. 상대방이 파산 신청, 회사 정리, 회생 신청을 하는 등 본 동의서의 내용을 유지할 수 없는 사유가 발생한 경우
4. 상대방이 제3자와 합병 또는 인수되는 경우

② 본 동의서 내용을 위반한 경우 "수령자"에게 서면으로 일정한 기간을 정하여 시정을 최고하고, 그 기간 내 이를 시정하지 않는 때에는 본 동의를 철회할 수 있다.

③ 본 동의철회는 이미 발생한 권리, 의무 및 손해배상 청구에 영향을 미치지 아니한다.

제10조 (손해배상 등) ① "수령자"의 귀책사유로 본 동의서의 의무를 위반 또는 불이행하여 "제공자"에게 손해가 발생한 경우 그에 대한 손해배상책임을 부담한다.

② "수령자"의 귀책사유로 본 동의서의 의무를 위반 또는 불이행하여 "제3자(정보주체 등 포함)"에게 손해가 발생한 경우 그에 대한 손해배상책임을 부담한다.

제11조 (책임의 제한) ① 본 동의서와 관련된 각 당사자의 관련 법령 위반, 위법행위로 인한 법적 책임은 스스로 부담함을 원칙으로 한다.

② "수령자"는 "가명정보" 처리와 관련하여 제3자와의 사이에 법적 분쟁이 발생한 경우에는 즉시 "제공자"에게 서면으로 통지하여야 하고, "제공자"는 해당 분쟁의 해결을 위해 "수령자"와 합리적인 범위에서 협력하여야 한다.

제12조 (가명정보의 파기 등) ① "수령자"는 본 동의서의 철회 또는 활용기간이 만료된 경우 보유하고 있는 "가명정보"를 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시)에 따라 즉시 파기하거나 "제공자"에게 반환하여야 한다.

② 제1항에 따라 "수령자"가 가명정보를 파기한 경우 지체없이 "제공자"에게 파기방식 및 파기사실을 보증하는 내용을 기재하여 서면으로 통보하여야 한다.

제13조 (권리 · 의무의 양도 제한) "수령자"는 "제공자"의 사전 서면 동의를 얻은 경우를 제외하고, 본 동의서상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 양도할 수 없다.

제14조 (분쟁의 해결) 본 동의서와 관련하여 분쟁이 발생한 경우 상호 신의성실에 따라 합의하여 해결하되, 합의에 의해 분쟁이 해결되지 않는 경우에는 소송에 의해 해결한다.

제15조 (기타 사항) ① "수령자"의 본 동의서 위반사실을 알면서 제11조제2항에 따른 최고를 하지 않은 경우라도 해당 위반과 관련된 상대방의 의무나 책임을 면제하는 것이 아니다.

② 본 동의에서 정하지 않은 사항은 「개인정보보호법」, 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 등 관련 법령과 일반 상관습에 따른다.

년 월 일

수령자 :
주 소 :

소 속 :
대표자 성명 :

(인)